Constitucionalismo Abusivo

Expressão cunhada pelo catedrático de Harvard, David Landau, em artigo publicado em 2013, que fundamenta a corrosão da ordem constitucional democrática, especificamente, a partir da utilização de mecanismos previstos na própria Constituição e no constitucionalismo, podendo ser denominado também de ilegalismo autocrático e de democracia iliberal.

Constitucionalismo Abusivo

Hodiernamente, as rupturas democráticas contundentes, consubstanciadas por golpes de Estado, situação em que o poder é tomado a força, por determinado grupo e com o apoio das Forças Armadas, estão cada vez menos comuns

Então aí vem o Constitucionalismo Abusivo (...)

Constitucionalismo Abusivo

Cisão democrática, oriunda de estratagemas de ordem jurídica, normalmente perpetrados por alterações constitucionais, que minam as bases da ordem democrática, inclusive, pode se dar também pela substituição de uma Constituição democrática por outra não democrática.

Constitucionalismo Abusivo

Em uma analogia meramente didática, seria uma espécie de doença autoimune do constitucionalismo, ou seja, uma enfermidade na ordem constitucional, causada, justamente, pelo sistema responsável por manter a saúde nessa ordem constitucional, a partir da utilização ardilosa e desvirtuada de regras previstas na própria Constituição. Em resumo, o sistema que defende a saúde é o próprio causador da mazela.

Constitucionalismo Abusivo

Landau discorre que o constitucionalismo abusivo pode se manifestar, essencialmente, de duas formas, quais sejam:

1. Constitucionalismo Abusivo Estrutural

2. Constitucionalismo Abusivo Episódico

Constitucionalismo Abusivo

Constitucionalismo Abusivo Estrutural

Verifica-se a aprovação de emendas à Constituição, que fragilizam a ordem democrática, como a que permite reeleições ilimitadas para o cargo de presidente da República ou quando submetem a atuação dos Poderes Legislativo e Judiciário ao crivo do Executivo, mitigando ou mesmo descaracterizando o princípio da separação dos poderes, pondo nodal em Estados democráticos; exemplos constatados de Venezuela e Rússia, Hungria e outras nações.

Constitucionalismo Abusivo

Constitucionalismo Abusivo Episódico

No constitucionalismo abusivo estrutural, também representam risco à higidez democrática, como as que minam os sistemas de controle e de *accoutability,* tais como os exercidos pelo Ministério Público, Tribunais de Contas ou Agências Reguladoras.

Constitucionalismo Abusivo no STF

A temática do constitucionalismo abusivo foi mencionada pelo ministro do STF Luís Roberto Barroso, por ocasião do julgamento da ADPF 662, que suspendeu partes do Decreto do Presidente da República nº 10.003/2019 e reestabeleceu mandatos de membros do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente – Conanda, que foram destituídos imotivadamente pelo ato infralegal.

Constitucionalismo Abusivo no STF

"Ao contrário, as maiores ameaças à democracia e ao constitucionalismo são resultado de alterações normativas pontuais, aparentemente válidas do ponto de vista formal, que, se examinadas isoladamente, deixam dúvidas quanto à sua inconstitucionalidade. Porém, em seu conjunto, expressam a adoção de medidas que vão progressivamente corroendo a tutela de direitos e o regime democrático.".

Constitucionalismo Abusivo

O constitucionalismo abusivo muitas vezes tem a sua gênese no pragmatismo de governantes carismáticos e de práticas populistas, que buscam meios de se perpetuarem no poder, respaldados por um supedâneo jurídico, sendo tema de relevância para o estudo do constitucionalismo hodierno.

1. **Instituto Quadrix – 2024 – CREFITO – Procurador Jurídico**

A noção de constitucionalismo abusivo, na teoria de David Landau, enuncia o uso de institutos de origem democrática para minar ou eliminar o pluralismo.

2. Consulplan - 2024 – MPE/SC – Promotor de Justiça Substituto

Sobre as teorias acerca da Constituição e das normas constitucionais, julgue o item a seguir.

O debate atual em torno da teoria da Constituição envolve o fenômeno do constitucionalismo abusivo, descrito originalmente como aquele engendrado por governos ou grupos autoritários mediante a utilização de mecanismos, instrumentos e formas inconstitucionais para viabilizar golpes de Estado para chegar ou manter-se no poder.